

Л.О.С. 6

ОКВЭД	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																				
ОКПО	<table border="1"><tr><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>7</td></tr></table>	6	5	2	4	2	4	8	7												
6	5	2	4	2	4	8	7														
ОКАТО	<table border="1"><tr><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>9</td><td>6</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	4	5	2	9	6	5	6	1	0	0	0									
4	5	2	9	6	5	6	1	0	0	0											
ОКОГУ	<table border="1"><tr><td>4</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td> </td></tr></table>	4	9	0	1	3															
4	9	0	1	3																	
ИНН	<table border="1"><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>2</td><td>7</td><td> </td></tr></table>	7	7	2	5	6	8	7	8	2	7										
7	7	2	5	6	8	7	8	2	7												
КПП	<table border="1"><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></table>	7	7	2	5	0	1	0	0	1											
7	7	2	5	0	1	0	0	1													
Вид бюджета <table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		БИК <table border="1"><tr><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td> </td></tr></table>	0	4	4	5	2	5	5	5	5										
0	4	4	5	2	5	5	5	5													
	ОКОПФ <table border="1"><tr><td>6</td><td>5</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	6	5																		
6	5																				
Код банка <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					ОКФС <table border="1"><tr><td>1</td><td>6</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	1	6														
1	6																				
Кор. счет банка <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					
Потребителя в ЦБ РФ																					
Р/счет Потребителя	<table border="1"><tr><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	4	0	7	0	2	8	1	0	5	3	0	1	6	0	6	3	9	1	0	1
4	0	7	0	2	8	1	0	5	3	0	1	6	0	6	3	9	1	0	1		

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 06.555026-ТЭМ

г. Москва

« 01 » 03, 2013 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Директора Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Малухина Алексея Геннадьевича, действующего на основании доверенности б/н от 09.11.2011, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПИРС Фасилити Менеджмент», именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице директора филиала Алексея Андреевича Усатова, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Потребитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее управление многоквартирным домом и приобретающие коммунальный ресурс (тепловую энергию) для оказания коммунальных услуг.

Субабонент – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель (собственник или другое лицо, владеющее или пользующееся нежилым помещением на

законных основаниях, присоединенным к системам теплоснабжения Потребителя), использующее тепловую энергию и теплоноситель на основании договора, заключенного с Потребителем. В тексте Договора под Субабонентами понимаются арендаторы, субарендаторы и иные лица, которые могут принимать тепловую энергию только через оборудование Потребителя.

Узел учета – комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Прибор учета – средство измерения или техническое средство, предназначенное для выполнения одной или нескольких функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе или объеме, температуре, давлении энергоресурсов и времени работы самого прибора.

Точка поставки – место в тепловой сети, находящееся на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, являющееся местом исполнения обязательств по настоящему Договору.

Расчетный период – календарный месяц, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Договора и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца.

Тепловые нагрузки – количество тепловой энергии, которое может быть принято Потребителем за единицу времени, что подтверждается проектом системы теплоснабжения Потребителя.

Объем потребления тепловой энергии – фактически потребленная тепловая энергия, учтенная узлом (прибором) учета или объем потребления рассчитанный Теплоснабжающей организацией в соответствии с п.п. 3.4 - 3.6 настоящего договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить (отпустить) Потребителю через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию для собственных нужд или оказания коммунальных услуг гражданам, а Потребитель обязуется принять тепловую энергию на условиях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством, и оплатить ее в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором и требованиями, отраженными в приложениях к нему. Выполнять иные обязательства, возложенные на Потребителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

При открытой системе теплоснабжения Потребитель обязуется оплачивать стоимость химически очищенной воды (теплоноситель), израсходованный для нужд горячего водоснабжения в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя определена в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, оформленном между Теплоснабжающей организацией и Потребителем и является неотъемлемой частью договора. Адреса точек поставки тепловой энергии и теплоносителя указаны в Приложении № 1.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Теплоснабжающая организация несет обязательства по поставке тепловой энергии перед Потребителем в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Количество (договорные величины) подаваемой по настоящему Договору Теплоснабжающей организацией Потребителю (с учетом Субабонентов) тепловой энергии календарном году с разбивкой по месяцам установлено в Приложении № 2 по каждой точке поставки.

2.3. Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления, технические характеристики подаваемой тепловой энергии и объем теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения Потребителя после подготовки к отопительному периоду по каждой точке поставки установлены в Приложении № 3.

2.4. Расшифровка договорных величин потребления тепловой энергии Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления по каждой точке поставки указана в Приложении № 3.1.

2.5. Расшифровка договорных величин потребления горячей воды Потребителя (с учетом Субабонентов) (химически очищенной воды для нужд горячего водоснабжения при открытой схеме теплоснабжения) по группам потребления по каждой точке поставки установлена в Приложении № 3.2.

2.6. Изменение расчетных тепловых нагрузок Потребителя (с учетом Субабонентов) производится в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610. Указанное изменение договорных нагрузок оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.7. Параметры теплоносителя должны соответствовать температурному графику, указанному в Приложении № 6.

2.8. Расчеты за отпущенную тепловую энергию при изменении расчетных нагрузок Потребителя производятся с момента оформления дополнительного соглашения, но не ранее чем с даты предоставления Потребителем в Теплоснабжающую организацию согласованного в установленном порядке технического отчета об энергетическом обследовании объекта.

3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Учет принятой Потребителем тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлами (приборами) учета, установленными в точке поставки и допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.2. Сведения о приборах и средствах учета тепловой энергии и теплоносителя по каждой точке поставки приведены в Приложении № 5 (5.1).

3.3. Снятие показаний узла (прибора) учета производится ежемесячно по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, при этом:

- показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, снимаются Потребителем самостоятельно и представляются в Теплоснабжающую организацию не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

- показания узла (прибора) учета, установленного в строении Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, снимаются Теплоснабжающей организацией совместно с уполномоченным представителем Потребителя не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. По результатам снятия показаний оформляется справка и отчетная ведомость, которые не позднее пятого числа, следующего за расчетным, предоставляются потребителю.

3.4. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлом (прибором) учета, установленным на ЦТП.

3.5. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя, и на ЦТП или одновременном их выходе из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Приложениях № 3, 3.1.

3.6. В случае выхода из строя приборов учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, не по вине Потребителя, расчет стоимости

потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха до момента восстановления работоспособности узла (приборов) учета тепловой энергии.

3.7. При наличии автоматизированной системы коммерческого учета, учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по данным автоматизированной системы.

3.8. В случае выхода автоматизированной системы из строя, учет тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п.п. 3.4 – 3.6 настоящего Договора.

3.9. При установке узла учета тепловой энергии не на границе раздела балансовой принадлежности сетей, количество учтенной тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки узла учета до границы раздела балансовой принадлежности сетей. Ежемесячная величина потерь определяется как 1/7 часть годовых потерь тепловой энергии.

3.10. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация представляет Потребителю акт приемки-передачи в двух экземплярах. Потребитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения возвращает подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи Теплоснабжающей организации.

В случае неполучения Теплоснабжающей организацией оформленного со стороны Потребителя акта приемки-передачи, в указанный срок, Теплоснабжающая организация направляет Акт приемки-передачи Потребителю путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим документально подтвердить получение потребителем акта приемки-передачи. При неполучении от Потребителя письменных замечаний по количеству и/или качеству потребленной тепловой энергии и теплоносителя, данный объем ресурсов считается принятым Потребителем без замечаний.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю в количестве и с учетом тепловых нагрузок в объеме, установленном в Приложениях № 3, 3.1 по каждой точке поставки, для отопления - в течение всего отопительного сезона, для горячего водоснабжения - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 10-ти дней - в период проведения текущего и капитального ремонтов основного оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренного графиками, утвержденными в установленном порядке;

- не более 1-х суток - для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случае аварии.

4.1.2. Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями и правилами действующего законодательства РФ.

4.1.3. Уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов в поставке тепловой энергии:

- за семь дней - при производстве работ, связанных с текущим ремонтом и испытаниями тепловых сетей (гидравлические, на максимальную температуру), проводимых в период с мая по сентябрь;

- в день, предшествующий дню производства работ, – при производстве внеплановых работ в любое время года.

4.1.4. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплопотребляющего оборудования Потребителя к работе в отопительный период с оформлением двухстороннего акта.

4.1.5. За свой счет осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и метрологическую поверку узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, и принадлежащего Теплоснабжающей организации.

4.1.6. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии и/или нарушении в работе систем теплоснабжения.

4.2.2. Беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Потребителя) к теплоиспользующему оборудованию, узлам (приборам) учета в целях:

- контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов теплопотребления - в рабочее время суток;
- проведения замеров по определению качества тепловой энергии и теплоносителя - в рабочее время суток;
- проведения проверок теплопотребляющих установок, присоединенных к сети Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;
- проведение проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях - в любое время суток.

4.2.3. Выдавать технические условия на установку узла (прибора) учета, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования.

4.2.4. Осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, по согласованному Теплоснабжающей организацией проекту.

4.2.5. Самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета, установленного у Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, в случае отсутствия представителя Потребителя, уведомленного надлежащим образом о проведении работ по снятию показаний, при наличии доступа к узлу (прибору) учета.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Надлежащим образом производить оплату потребленного объема тепловой энергии с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.

5.1.2. Производить установку и замену узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, в соответствии с Техническими условиями, выданными Теплоснабжающей организацией и проектом, согласованным с Теплоснабжающей организацией.

Предъявлять установленные узлы (приборы) учета для допуска их в эксплуатацию и пломбирования.

5.1.3. Обеспечивать исправное состояние узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя.

5.1.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

- принимать участие в снятии показаний узла (прибора) учета в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
- принимать участие в допуске узла (прибора) учета в эксплуатацию и подписывать Акт допуска;
- обеспечивать сохранность находящихся на территории Потребителя узла (прибора) учета, в том числе пломб, установленных Теплоснабжающей организацией, оборудования, технических средств, систем контроля и управления теплопотреблением.

5.1.5. Незамедлительно в день обнаружения подавать заявку в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации:

- об обнаружении утечек (ликвидации аварии);
- о неисправностях в работе и механических повреждениях узла (прибора) учета;
- о нарушениях целостности пломб и схем узла (прибора) учета;
- об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплоснабжения Потребителя, узла (прибора) учета и автоматики;
- об изменении режимов теплоснабжения.

5.1.6. Соблюдать установленный настоящим Договором режим теплоснабжения, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии, не допускать увеличения расхода теплоносителя, связанного с утечкой сетевой воды.

5.1.7. Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон значения показателей качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

5.1.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Потребителя) представителей Теплоснабжающей организации к теплоснабжающим установкам и узлу (прибору) учета в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.1.9. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Потребителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5.1.10. Передавать тепловую энергию Субабонентам, присоединенным к сетям Потребителя, только с письменного разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.1.11. В случае выбора новой организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, в домах, указанных в Приложении № 3.1, в течение 3 (трех) дней уведомить Теплоснабжающую организацию, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выбора новой организации, урегулировать с ней вопросы оплаты задолженности/ переплаты, по настоящему Договору, отразить их в соглашении (договоре) и направить копию такого соглашения (договора) в Теплоснабжающую организацию и Государственное учреждение инженерную службу.

5.1.12. В срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, представлять Теплоснабжающей организации «Отчет о выпадающих доходах (корректировка отчетов) от предоставления льгот по оплате жилищных, коммунальных услуг и услуг связи» на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения в соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

5.1.13. Обеспечить подписание акта, подтверждающего количество тепловой энергии, используемой для бытовых нужд населения, и в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным, представить его получателю бюджетных средств и Теплоснабжающей организации.

5.1.14. Ежемесячно предоставлять в Теплоснабжающую организацию показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

5.1.15. Ежемесячно со своего расчетного счета производить оплату Теплоснабжающей организации стоимости тепловой энергии, потребленной нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанных в Приложении № 3.1.

5.1.16. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим законодательством.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1. Требовать, в случаях перерывов энергоснабжения по вине Теплоснабжающей организации, возмещения реального ущерба, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

5.2.2. Требовать поддержания показателей качества в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей организации, другим лицам (Субабонентам) только при наличии разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.2.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации по предварительному согласованию с ней, самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета и представлять в Теплоснабжающую организацию справку о потребленной тепловой энергии и отчетную ведомость за потребленную тепловую энергию и теплоноситель не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. Справка должна быть подписана уполномоченным представителем Потребителя и скреплена его печатью.

5.2.5. Привлекать третьих лиц (в том числе, Теплоснабжающую организацию) для обслуживания сетей, проходящих от границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон до места установки узла (прибора) учета.

5.2.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и/или действующим законодательством.

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

6.1. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.

Изменение тарифов и цен в период действия настоящего Договора не требует его переоформления. Величина тарифов и цен доводится до Потребителя уведомлением.

6.2. Расчет стоимости потерь теплоносителя, в том числе на наполнение систем теплоснабжения, производится исходя из объемов, определенных по показаниям узла (прибора) учета, либо расчетным путем с учетом цены на теплоноситель, указанной в Приложении № 3.

6.3. Обоснованные технологические потери теплоносителя в виде сливов при ремонте, испытаниях, промывках, в системах автоматического регулирования (работа которых предусматривает такой слив), затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов и систем теплоснабжения относятся за счет Потребителя или Теплоснабжающей организации по принадлежности тепловой сети и систем теплоснабжения.

Потери сетевой воды (при авариях, несанкционированных сливах, водоразборе, технологические потери сетевой воды, превышающие обоснованные величины), выявленные и оформленные актами, относятся за счет стороны, в тепловых сетях и системах теплоснабжения которых они происходили.

6.4. Расчет стоимости потребленной Потребителем тепловой энергии осуществляется на основании показаний приборов учета, установленных у Потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя и Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

6.5. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и потерь теплоносителя производится ежемесячно на основании

показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о потребленной тепловой энергии за расчетный месяц или в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Договора.

При этом определение доли объема потребления тепловой энергии и теплоносителя Субабонентами, осуществляется пропорционально величинам нагрузок соответствующего Потребителя и Субабонентов, указанных в Приложениях №№ 3 и 3.1.

6.5.1. При непредставлении отчетной ведомости и справки за потребленную тепловую энергию за расчетный месяц в сроки, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Приложениях № 3, 3.1.

6.5.2. Теплоснабжающая организация вправе, по мере необходимости и (или) в сроки, установленные Теплоснабжающей организацией, производить проверку потребления Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии с составлением акта проверки показаний и работоспособности узла (приборов) учета, который подписывается сторонами по настоящему договору.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи, представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись.

6.5.3. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, указанном Потребителем в справке, и данными, указанными в акте, расчет стоимости потребленной Потребителем тепловой энергии за расчетный месяц производится на основании данных акта.

6.6. При передаче узла учета тепловой энергии, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

6.6.1. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится ежемесячно на основании показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о количестве тепловой энергии за расчетный месяц, оформленных Теплоснабжающей организацией, и с учетом расчетных тепловых нагрузок Потребителя, указанных в Приложении №№ 3, 3.1.

В случае отказа представителя Потребителя от подписания справки о потребленной тепловой энергии, представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписания отказался» и ставит свою подпись. Справка применяется для проведения расчетов по Договору.

6.6.2. В случае выхода узла учета из строя, Теплоснабжающая организация и представитель Потребителя составляют двухсторонний Акт, с указанием даты и причины выхода из строя узла учета тепловой энергии.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи Акта, представитель Теплоснабжающей организации делает запись: «От подписи отказался».

6.6.3. В случае выхода из строя приборов учета не по вине Потребителя, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха, до момента восстановления работоспособности приборов учета, но не выше норматива потребления.

6.7. Расчеты за отпущенную тепловую энергию, при изменении расчетных нагрузок, не согласованных с Теплоснабжающей организацией, производятся в порядке и на условиях настоящего договора, норм и правил действующего законодательства РФ. При отсутствии узла (прибора) учета в точке поставки или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии осуществляется по тепловым нагрузкам Потребителя, зафиксированным в Приложениях № 3, 3.1, и расчетной величины потребления тепловой энергии теплопринимающих установок не прошедших согласование в соответствии с п. 2.5 настоящего договора, что является бездоговорным потреблением тепловой энергии.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Оплата поставляемой Потребителю (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде тепловой энергии производится Потребителем в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

7.2. Теплоснабжающая организация выставляет Потребителю, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, счет на весь объем (количество) потребленных Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, теплоносителя.

7.3. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исполнения Потребителем обязательств по оплате тепловой энергии по настоящему Договору следующие платежи:

7.3.1. от граждан, осуществляющих оплату коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, на основании единого платежного документа (ЕПД), поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.2. поступающие с расчетного счета Потребителя за тепловую энергию, потребленную нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанными в Приложении № 3.1.

7.3.3. от Субабонентов за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, поступающих на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.4. от ГУ ГЦЖС, поступающих в счет возмещения выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения;

7.3.5. иные платежи, поступающие от третьих лиц.

7.4. Если сумма поступивших на расчетный счет Теплоснабжающей организации платежей в соответствии с п.7.1. и 7.3. превышает стоимость потребленной в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя, Теплоснабжающая организация резервирует сумму переплаты на своем расчетном счете и засчитывает ее в счет платежей последующих периодов. При наличии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть направлена на погашение такой задолженности. При отсутствии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть возвращена на счет Потребителя по письменному требованию.

7.5. Теплоснабжающая организация самостоятельно регулирует с ГУ ГЦЖС вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, при наличии договора между Теплоснабжающей организацией и ГУ ГЦЖС.

7.6. Неполучение Потребителем платежных документов не освобождает Потребителя от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате в установленные настоящим Договором сроки.

7.7. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах:

- основания платежа и/или номера, даты Договора - платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Потребителя о распределении полученных денежных средств;

- периода, за который производится платеж, номера и даты счета-фактуры - платеж считается произведенным в счет оплаты Потребителем периода, предшествующего периоду, в котором был осуществлен платеж.

7.8. Не реже одного раза в год Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб.

8.3. Потребитель несет ответственность за обеспечение надлежащего состояния узлов (приборов) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, а также целостность и сохранность пломб на средствах измерений, и находящихся в его ведении тепловых сетей.

8.4. Теплоснабжающая организация в случаях перерывов (ограничения или прекращения) энергоснабжения Потребителя по своей вине возмещает Потребителю реальный ущерб в порядке и размере, установленными действующим законодательством, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

8.5. Потребитель несет ответственность за обеспечение параметров и режимов для систем теплоснабжения, при соблюдении Теплоснабжающей организацией режимов теплоснабжения и параметров качества, на границе эксплуатационной ответственности сторон:

- для системы отопления среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%;
- давление воды в обратном трубопроводе систем отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее чем на 0,05 МПа выше статического (для системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных приборов, арматуры и иного оборудования).

8.6. При отклонении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе, оплата тепловой энергии Потребителем производится в следующем порядке:

- при превышении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе – на основании показателей температурного графика.
- при занижении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе – за фактически отпущенный объем тепловой энергии.

8.7. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам взаимных обязательств, приведен в Приложении № 4.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с «01» 03.2013 г. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях.

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Теплоснабжающей организации, один – для Потребителя.

9.3. Все дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

9.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ОАО «МОЭК» 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
Филиал №11 «Горэнергосбыт» юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр. 1
ОАО «МОЭК» фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная д. 1А, стр. 1

Расчетный счет №40702810338360108829
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Кор. Счет 30101810400000000225
ИНН 7720518494
БИК 044525225
ОКОНХ

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКАТО 45263594000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
КПП 771503001

Телефон: 8/495/687-106-10 Факс: 8/495/687-06-10 E-mail: _____
Адрес для переписки: ул. Г. Горюхова д. 36 к. 2

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПИРС
Фасилити Менеджмент»

юридический адрес: 115114, г. Москва, Табачников наб. д. 9, стр. 2
фактический адрес: 119071, г. Москва, ул. Вавилова, д. 2

Расчетный счет № 40702810530160639101
в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Кор. счёт
ИНН 7725687827
БИК 044525555
ОКОНХ

ОКПО 65242487
ОКВЭД
ОКОГУ 49013
ОКАТО 45296561000
ОКФС 16
ОКОПФ 65
КПП 772501001
E-mail: pirsfm@pirsgroup.com

Телефон: (495)956-18-06 Факс: (495)956-18-06
Адрес для переписки: ул. Вавилова д. 2

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1. Приложение № 1 - Реестр точек поставки.
2. Приложение № 2 - Договорные величины теплоснабжения.
3. Приложение № 3 - Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплоснабжения и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии.
4. Приложение № 3.1 - Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления.
5. Приложение № 3.2 - Расшифровка договорных величин потребления горячей воды Потребителем (с учетом Субабонентов) (химически очищенной воды для нужд горячего водоснабжения при открытой схеме теплоснабжения) по группам потребления (оформляется только при открытой схеме теплоснабжения).
6. Приложение № 4 - Перечень ответственных исполнителей сторон.
7. Приложение № 5 - Сведения об узлах (приборах) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, и установленных в строениях Потребителя.
8. Приложение № 5.1. - Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении Потребителя.
9. Приложение № 6 - Температурный график.

11. ПОДПИСИ СТОРОН



Малухин А.Г. /
фамилия

ЧЕЛЕДЕНКО В.В.
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
21.12.2011г



Потребитель

Полетика А.А.
фамилия

Приложение № 1 от "01 03 2013г.
к Договору теплоснабжения
от "01 03 2013г.
№ 06.555026-ТЭМ

Реестр точек поставки

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, в который осуществляется поставка	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес точки поставки (строения, адрес ЦТП, камеры)	Примечание
1	ул. Вавилова д. 2	наружная сторона стены камеры № 412	ул. Вавилова д. 2	

Теплоснабжающая организация



СЕРГЕЙ В.В.
ДОЛЖНОСТЬ ОТ
21.12.2011г.

Потребитель



Полетика А.А.
фамилия

Приложение № 2 от "01 03 2013"
к Договору теплоснабжения
от "01 03 2013"
№ 06.555026-ТЭМ

Наименование Потребителя:

Общество с ограниченной ответственностью "Пирс Фасилити Менеджмент"

ЦТП (ИТП) № 06-20-0804/017

Договорные величины теплопотребления

№ п/п	Месяц	Величина теплопотребления, Гкал	Объем теплоносителя, т
1	Январь	738,292	167,884
2	Февраль	672,472	157,053
3	Март	623,346	167,884
4	Итого I квартал	2 034,110	492,821
5	Апрель	439,364	162,469
6	Май	123,596	0,000
7	Июнь	119,609	0,000
8	Итого II квартал	682,569	162,469
9	Июль	83,726	0,000
10	Август	123,596	0,000
11	Сентябрь	122,452	135,390
12	Итого III квартал	329,774	135,390
13	Октябрь	455,923	167,884
14	Ноябрь	558,076	162,469
15	Декабрь	681,784	167,884
16	Итого IV квартал	1 695,783	498,237
17	Итого за год	4 742,236	1 288,917



ЧЕЛЕДЕНКОВ В.В.
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
21.12.2011г

Потребитель



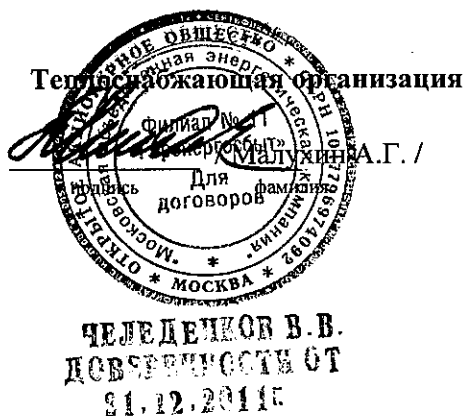
Приложение № 3 от "01 03" 2013.
к Договору теплоснабжения
от "01 03" 2013.
№ 06.555026-ТЭМ

Наименование Потребителя: Общество с ограниченной ответственностью "Пирс Фасилити Менеджмент"

ЦТП (ИТП) № 06-20-0804/017

**Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов)
по видам теплоснабжения и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Суммарная договорная нагрузка | 1,442600 Гкал/час |
| 1.1. максимум на вентиляцию | 0,635000 Гкал/час при -28,0 град.С |
| 1.2. максимум на отопление | 0,559000 Гкал/час при -28,0 град.С |
| 1.3. среднечасовая на горячее водоснабжение | 0,248600 Гкал/час |
| 2. Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Потребителя от границы раздела до места установки прибора учета | 3,630 Гкал/год; |
| 3. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя | 48,932 Гкал/год; |
| 4. Объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения Потребителя при однократном наполнении системы | 135,390 т/год; 2,843 Гкал/год; |
| 5. Нормативные потери теплоносителя | 0,225650 т/час; |
| 6. Цена на теплоноситель | 35,73 руб./т |



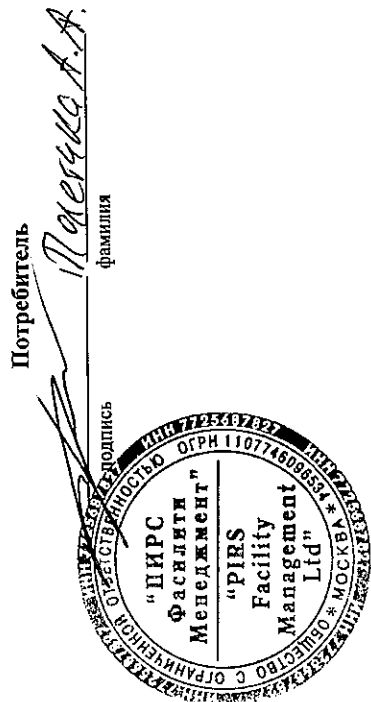
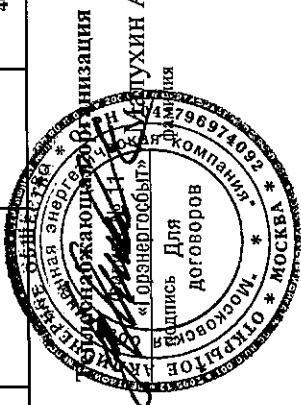
Приложение № 3.1 от "04" 03 2013 г.
к Договору теплоснабжения
от "04" 03 2013
№ 06.555026-ТЭМ

Наименование Общества с ограниченной ответственностью "Пирс Фасилити Менеджмент"
ЦТП (ИТП) № 06-20-0804/017

Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов)

№ п/п	Адрес строения	Наименование Потребителя (Субабонента)	Группа потребления	Годовое потребление, Гкал/год	В том числе по видам теплоснабжения					Потери за год, Гкал/год	Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
					Отопление, Гкал/час	ГВС, Гкал/час	Технологические нужды, Гкал/час	Вентиляция, Гкал/час	Кондиционирование, Гкал/час			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	ул. Вавилова д. 2	ООО "Пирс Фасилити Менеджмент" (гараж)	13	798,459	0,000000	0,000000	0,000000	0,335000	0,000000	0,000000	0,000	7д
2	Итого по ГП			798,459	0,000000	0,000000	0,000000	0,335000	0,000000	0,000000	0,000	
3	ул. Вавилова д. 2	ООО "Пирс Фасилити Менеджмент"	59	2813,153	0,477000	0,227800	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000	7д
4	ул. Вавилова д. 2	ООО "Пирс Фасилити Менеджмент"	59	0,000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	3,630	7д
5	Итого по ГП			2813,153	0,477000	0,227800	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	3,630	
6	ул. Вавилова д. 2	ООО "Пирс Фасилити Менеджмент"	75	705,780	0,082000	0,020800	0,000000	0,145000	0,000000	0,000000	0,000	7д
7	ул. Вавилова д. 2	ООО "Пирс Фасилити Менеджмент" (тепловая завеса)	75	369,436	0,000000	0,000000	0,000000	0,155000	0,000000	0,000000	0,000	7д

8	Итого по ГП			1075,216	0,082000	0,020800	0,000000	0,300000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000	
9	Итого по ЦТП			4686,828	0,559000	0,248600	0,000000	0,635000	0,000000	0,000000	0,000000	3,630	



Приложение № 4 от "01" 03 2013.
к Договору теплоснабжения
от "01" 03 2013.
№ 06.555026-ТЭМ

Перечень ответственных исполнителей Сторон

Теплоснабжающая организация:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, переключений:

Начальник района № 8 - Ф.И.О. _____

телефон 8 (499) 124-83-15;

диспетчер района - телефон 8 (499) 124-88-11;

Главный инженер - Ф.И.О. Румянцев И.В., телефон 8 (499) 124-84-48.

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:

Начальник отделения сбыта - Ф.И.О. Юшманов Б.А., телефон (495) 651-06-10.

Расчетный отдел Надежкина В.В., телефон (495) 651-06-10 доб. 4944

Бухгалтерия Зенина Н.Н., телефон (495) 651-06-10 доб. 4906.

исполнитель Королева Т.Г. (495) 651-06-10 доб. 61-57

Потребитель:

главный инженер – Ф.И.О. Полетика А.А., телефон 89264096983,

главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон _____;

бухгалтер – Ф.И.О. Полетика А.А., телефон 89264096983

лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –

Ф.И.О. Полетика А.А., телефон 89264096983.



Теплоснабжающая организация

Филиал № 11

Для подписей

Матвеев А.Г. /

ЧЕЛЕДЕНКОВ В.В.
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
21.12.2011г

Потребитель



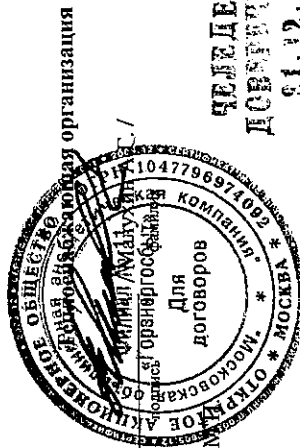
фамилия

Приложение № 5 от "04 03 2013".
к Договору теплоснабжения
от "04 03 2013".
№ 06.555026-ТЭМ

Наименование Потребителя: Общество с ограниченной ответственностью "ПИРС Фасилити Менеджмент"

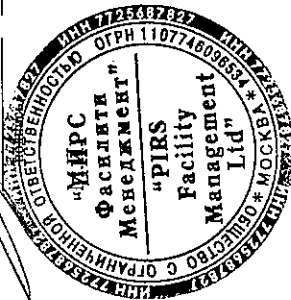
Сведения об узлах (приборах) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации,
и установленных в строениях Потребителя

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Потребителя	Наименование прибора, тип	Заводской №	Трубопровод (подающий/обратный)	Пределы измерения / цена деления шкалы	Дата госповерки	Дата очередной госповерки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								



Потребитель

Покетус, А. А.
фамилия



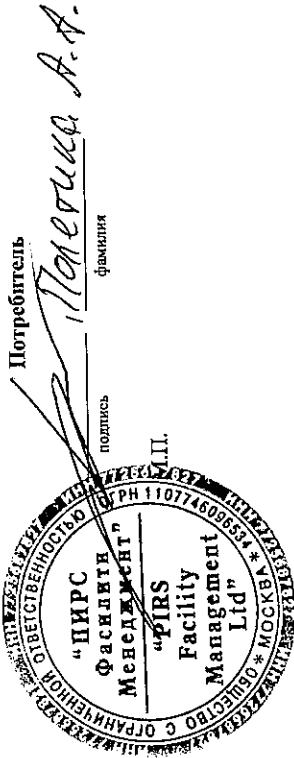
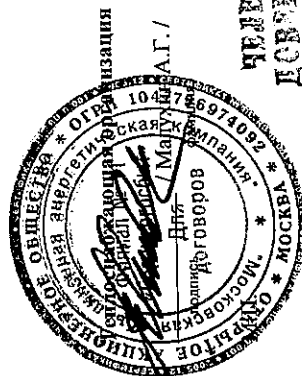
Приложение № 5.1 от "01" 03 2013
к Договору теплоснабжения
от "01" 03 2013
№ 06.555026-ТЭМ

Наименование Потребителя: Общество с ограниченной ответственностью "Пирс Фасилити Менеджмент"

Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении Потребителя

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Потребителя	Наименование прибора, тип	Заводской №	Трубопровод (подающий/обратный)	пределы измерения / цена деления, шкалы	Дата госповерки	Дата очередной госповерки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0804017	г. Москва ул. Вавилова	ВНС-Т-ТС 22-0-2-4T	21117	80/80		11.07.2014г.	11.07.2015г.

9.2



ЧЕРНЫШОВ В.В.
ДОВЕРЕННОСТЬ
21.12.2013

Адрес: ул. Вавилова д.2
тел.дежурного:

ИТОГО: